

Antwort

der Landesregierung

auf die Kleine Anfrage Nr. 297
des Abgeordneten Ralf Christoffers
Fraktion der PDS
Drucksache 3/715

Templiner Tiefbau GmbH

Wortlaut der Kleinen Anfrage Nr. 297 vom 28. Februar 2000:

Seit mehreren Jahren sind die Vorgänge um die Templiner Tiefbau GmbH in der öffentlichen Diskussion. In diesem Zusammenhang wurden mehrere Anträge auf Schadenersatz vom Geschäftsführer der Firma gestellt, die bisher nur unzureichend beantwortet wurden. Damit wurden gesetzlich vorgeschriebene Termine nicht eingehalten.

In diesem Zusammenhang frage ich die Landesregierung:

Mit welcher Begründung werden von der Landesregierung die durch das Staatshaftungsgesetz vorgeschriebenen Entscheidungstermine nicht eingehalten?

Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin Dr. Wilma Simon die Kleine Anfrage wie folgt:

Das Ministerium der Finanzen hat bei seiner Entscheidung über die aus Anlass des Besteuerungsverfahrens erhobenen Schadenersatzansprüche die Regelungen des Staatshaftungsgesetzes beachtet. Das Staatshaftungsgesetz sieht zwar nach Möglichkeit eine Entscheidung innerhalb eines Monats ab Antragstellung vor. Hierbei handelt es sich jedoch um eine sog. Sollvorschrift, die im Einzelfall eine längere Bearbeitungsdauer zulässt.

Datum des Eingangs: 28.03.2000 / Ausgegeben: 03.04.2000

Im vorliegenden Fall mussten komplexe steuerliche Vorgänge, die mehrere Jahre zurücklagen, sorgfältig geprüft werden. Zudem wurde dem Anspruchsteller mehrmals Gelegenheit gegeben, seine Rechtsauffassung darzustellen. Im Ergebnis der Überprüfung hat das Ministerium der Finanzen mit Schreiben vom 28. Juli 1998 die Ansprüche zurückgewiesen; in dem Schreiben wurde die Sach- und Rechtslage aus Sicht der Finanzverwaltung nochmals umfassend dargestellt.